

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4704/2536

นาย ประสาท กิตติเวช
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย พัฒนา
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 272

ศาลพิพากษาถึงที่สุด และกำหนดวิธีการบังคับคดีตามคำพิพากษาแล้วจึงไม่อาจ
จะเปลี่ยนหรือกำหนดวิธีการบังคับคดีใหม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบใบหุ้นของบริษัทสยามเครดิต
จำกัด ซึ่งจำเลยในฐานะตัวแทนได้ซื้อไว้แทนโจทก์ผู้เป็นต้นการให้โจทก์ หากไม่
ปฏิบัติตามก็ให้จำเลยใช้เงินค่าหุ้นจำนวน 1,000,000 บาท กับให้จำเลยคืนเงินปันผล
พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การและฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ชำระเงิน 1,361,457 บาท
แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินให้จำเลย
1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2520
จนกว่าจะชำระเสร็จแต่ให้อำนาจเงินปันผลจำนวน 250,050 บาท หักออกเสียก่อน เมื่อ
จำเลยได้รับชำระหนี้แล้วให้จำเลยมอบใบหุ้นของบริษัทสยามเครดิต จำกัด ให้โจทก์
ถ้าส่งมอบไม่ได้ให้ใช้เงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้
เป็นว่า ให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2521นอกจากที่แก้ให้เป็น

ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลฎีกาพิพากษายืนต่อมาโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าว จำเลยขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์ยื่นคำร้องของดการบังคับคดีชั่วคราวศาลชั้นต้นอนุญาต และโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลกำหนดวิธีการบังคับคดีใหม่ โดยขอให้จำเลยนำไปหุ้नมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนแล้วโจทก์จึงจะนำเงินมาชำระ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีต่อไปตามคำพิพากษา

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลพิพากษาถึงที่สุด และกำหนดวิธีการบังคับคดีไว้แล้ว จึงไม่อาจที่จะเปลี่ยนหรือกำหนดวิธีการบังคับคดีใหม่ตามคำร้องของโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
